

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD**RESOLUCIÓN FINAL N° 0355-2026/INDECOPI-LAL**

EXPEDIENTE N° : 0461-2025/CPC-INDECOPI-LAL
DENUNCIANTE : DINA MILKA ÁVILA VÁSQUEZ
DENUNCIADOS : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.².
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : 11,60 UIT - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
AMONESTACIÓN - PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A

Trujillo, 10 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES**I.1 De la denuncia:**

1. El 14 de agosto de 2025, la señora Dina Milka Ávila Vásquez (en adelante, la señora Ávila) denunció a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, Pacífico) y a Banco de Crédito de Perú S.A. (en adelante, BCP), por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando que:
 - El 9 de septiembre de 2024 a las 14:00 horas aproximadamente le llegaron constancias de transferencia de Interbank, por lo que procedió a ingresar a sus aplicativos de Interbank y el BCP, dándose cuenta de que habían realizado movimientos no reconocidos consistentes en S/ 54 780,00 de los cuales S/ 41 500,00 corresponden al BCP y S/ 13 280,00 al Interbank, resaltando que el BCP no le mandó ninguna alerta, ni notificación de los movimientos que se realizaron.
 - Que en vista a dicha situación procedió a llamar a ambas entidades a efectos de que bloqueen sus dos tarjetas, siendo informada por una asesora de BCP que, si poseía un seguro, presentara su reclamo para que sea derivada con dicha aseguradora. Asimismo, el mismo día realizó una denuncia ante la Depincrí Centro de Trujillo.
 - Posterior a ello Pacífico se contactó con la señora Ávila, manifestándole que anexara la denuncia policial.
 - A las 17:00 horas, anexó dicha denuncia a su reclamo y le informaron que tenía que pasar por la prueba del polígrafo. Cabe resaltar que dicho requisito nunca le fue informado ni fue aceptado al momento de contratar el seguro en la plataforma del BCP, así como tampoco le fue entregada la copia de la póliza.

¹ RUC N° 20100047218

² RUC N° 20332970411

- De igual modo le indicaron que tenía el plazo de 30 días para realizar dicha prueba, brindándole el número de teléfono del personal que le realizaría la prueba, por lo que procedió a contactarse con ellos pero no brindaron una fecha exacta debido a los constantes cambios.
- Al no tener una respuesta coherente y definitiva se contactó con el BCP mediante llamadas reclamando por el tiempo transcurrido y exigiendo una solución, así también como envió correos.
- Luego de su insistencia, se programó la realización de la prueba para el día 11 de enero de 2025.
- Que también se encuentra en trámite investigación fiscal, caso N° 1067-2024, donde se llevó a cabo la diligencia de declaración de una de las personas receptoras del dinero transferido desde su cuenta e indicó que no tenía ningún vínculo con la señora Ávila.
- Posteriormente se le notificó el informe que contiene los resultados de la prueba y advirtió que existían fotos de lugares donde nunca estuvo, así como que las conclusiones señaladas indicaban su responsabilidad por los movimientos no reconocidos ya que existieron contradicciones en sus respuestas.
- Ante estos acontecimientos, el 8 de abril de 2025 Pacífico recurrió a la Defensoría del Asegurado, solicitando se declare infundado el reclamo presentado por la señora Ávila.
- De este hecho, la señora Ávila solicitó documentación correspondiente a la calibración, certificación del equipo de polígrafo, así como los videos de la fecha en la que se realizó la prueba y la relación del personal que la realizó, adjuntando la certificación y calificación de estos.
- Que hasta la fecha de ingreso de la denuncia no ha recibido información correspondiente a los requerimientos solicitados.

2. La señora Ávila solicitó como medidas correctivas:

- La activación de la cobertura del Seguro de Protección de Tarjetas Plus – Certificado de Seguro por el monto de S/ 54 780,00.
- Dejar sin efecto la prueba de polígrafo por no contar con certificación de los equipos ni del personal.

I.2 De la admisión a trámite:

3. Por Resolución N° 001902-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 30 de septiembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi (en adelante, Secretaría Técnica) decidió:

“PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 14 de agosto de 2025, presentada por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Banco de Crédito de Perú S.A. e imputar a título de cargo:

- (i) *Presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realice la transferencia de S/ 54 780,00 no reconocidas de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila conforme al siguiente detalle:*

FECHA	MONTO S/.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
09/09/2024	17 504,80	CUENTA ILIMITADA EN SOLES	Transferencia a otros bancos
09/09/2024	24 000,00	CUENTA ILIMITADA EN SOLES ****4033	Transferencia a terceros BCP

- (ii) *Presunta infracción al artículo 1.1° literal b) de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría informado a la señora Ávila durante el proceso de contratación del seguro de protección de tarjeta – Póliza N° 1000001429 que la realización de la prueba del polígrafo es un requisito para la cobertura.*
- (iii) *Presunta infracción al 47° literal e) de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP no habría entregado a la señora Ávila durante el proceso de contratación copia de la Póliza N° 1000001429.*
- (iv) *Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Pacífico no habría gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba.*
- (v) *Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Pacífico no habría gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba.*
- (vi) *Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Pacífico habría negado injustificadamente la cobertura del Incidente N° 081/0365/2025 reportado por la señora Ávila, pues valoró el informe del polígrafo a pesar de que contenía información imprecisa y un registro fotográfico se lugares en los que no estuvo.*
- (vii) *Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP y Pacífico no habrían atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.*

I.3 Descargos y otras actuaciones:

4. El 15 de octubre de 2025, la denunciante presenta escrito al procedimiento, atendiendo el requerimiento de información efectuado mediante la Resolución N° 001902-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 30 de septiembre de 2025.
5. El 22 de octubre de 2025, la denunciante presenta escrito al procedimiento, complementando información.

6. El 06 de noviembre de 2025, el BCP presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

- Refiere que la Resolución SBS N.º 3289-2025 aclara que el sistema de monitoreo (patrón de consumo) no forma parte del proceso de autenticación de operaciones.
- La responsabilidad por operaciones no reconocidas debe evaluarse solo con base en el artículo 23 del Reglamento de Tarjetas, el cual no incluye el monitoreo interno como criterio de responsabilidad.
- Afirma que no debería ser parte denunciada, pues en los extremos relacionados con el seguro de protección de tarjetas, ellos solo son intermediarios y la aseguradora es la que define requisitos como la prueba de polígrafo, decide coberturas, entrega pólizas, gestiona documentación, videos y certificados.
- Sostiene que fue la propia denunciante quien reconoce que quien no entregó información fue Pacífico, no el Banco.
- Respecto a la operación no reconocida, señala que se usó la tarjeta Credimás, la clave de 6 dígitos, y el token digital.
- Todo se realizó desde el celular previamente afiliado por la clienta, verificándose la afiliación a banca móvil, afiliación a token digital, uso del “serial number” del token, registros de confirmación de operaciones en los sistemas (Log Server, PLSQL, Datalake).
- Se cumplió el doble factor de autenticación exigido por la normativa de ciberseguridad.
- Señala que no puede controlar Seguridad del dispositivo del usuario, links o páginas que el cliente abra, manejo personal de claves.
- Dentro del patrón de consumo de la clienta se verifica que realizaba transferencias de montos similares días antes y que las referidas fueron realizadas por banca móvil, canal que la usuaria más utilizaba; por lo que, no se generaron alertas.
- Reitera que no es responsable de informar el requisito del polígrafo, no debe entregar copia de la póliza, no maneja documentación del equipo de polígrafo ni videos.
- Manifiesta que la denunciante no probó haber solicitado al BCP la documentación del polígrafo.

7. El 07 de noviembre de 2025, Pacífico presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

- Precisa que la póliza se rige por sus términos literalmente (Ley del Contrato de Seguro) y el asegurado debe cumplir con los requisitos de la póliza para acceder a la cobertura.
- Señala que la prueba poligráfica sí estaba contemplada en la póliza de Protección de Tarjetas, aceptada por la denunciante.
- La cláusula indica que el asegurado debe someterse al polígrafo cuando la aseguradora lo requiera para verificar hechos del siniestro.
- Por lo que no se trató de una imposición arbitraria, sino del cumplimiento del contrato.

- Sostiene que la asegurada inicialmente no respondió al requerimiento ni asistió dentro del plazo, lo que generó la suspensión del plazo de evaluación del siniestro, según la póliza. Finalmente, la asegurada recién coordinó la prueba para el 11/01/2025 y la completó sin objeciones; por lo que, no existió mala gestión o demora atribuible a Pacífico.
 - El informe del polígrafo arrojó presencia de engaño en preguntas clave sobre las transferencias denunciadas, por ello, el rechazo de cobertura fue válido y justificado, no arbitrario.
 - Presenta allanamiento respecto de imputación (vii) concerniente a la falta de entrega de la información solicitada por la denunciante.
8. El 13 de noviembre de 2025, la Aseguradora presenta escrito al procedimiento, complementando sus descargos.
9. Por Resolución 000006-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 06 de enero de 2026, se agregaron al expediente y se trasladaron los escritos presentados por las partes intervinientes en el procedimiento.

I.4 Del Informe Final de Instrucción:

10. El 25 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Técnico N° 000053-2026-CPC-LAL/INDECOPI, mediante el cual se concluyó que:
1. *Banco de Crédito del Perú S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo respecto a que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realice la transferencia de S/ 54 780,00 no reconocidas de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila; por lo que se recomienda declarar infundada la denuncia en este extremo.*
 2. *Banco de Crédito del Perú S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 1.1° literal b) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo respecto a que no habría informado a la señora Ávila durante el proceso de contratación del seguro de protección de tarjeta – Póliza N° 1000001429 que la realización de la prueba del polígrafo es un requisito para la cobertura; por lo que se recomienda declarar improcedente la denuncia en este extremo.*
 3. *Banco de Crédito del Perú S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 47° literal e) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo respecto a que no habría entregado a la señora Ávila durante el proceso de contratación copia de la Póliza N° 1000001429; por lo que se recomienda declarar improcedente la denuncia en este extremo.*
 4. *Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría incurrido en infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo respecto a que no habría gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba; por lo que, se recomienda declarar fundada la denuncia en ese extremo y sancionarlo con una multa de dos (02) Unidades Impositivas Tributarias.*

5. *Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 19°, literales a) y d) del artículo 51° y 57° del Código de Protección y Defensa del Consumidor habría incluido una práctica abusiva en contra de la señora Ávila al someterla a una prueba de polígrafo; a pesar de ser una prueba no regulada en el país; por lo que se recomienda declarar infundada la denuncia en este extremo.*
6. *Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a que habría negado injustificadamente la cobertura del Incidente N° 081/0365/2025 reportado por la señora Ávila, pues valoró el informe del polígrafo a pesar de que contenía información imprecisa y un registro fotográfico se lugares en los que no estuvo; por lo que se recomienda declarar infundada la denuncia en este extremo.*
7. *Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. habría incurrido en infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a que no habría atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba; por lo que, se recomienda declarar fundada la denuncia en ese extremo y sancionarlo con amonestación.*
8. *Banco de Crédito del Perú S.A. no habría incurrido en infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a que no habría atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba; por lo que, se recomienda declarar improcedente la denuncia en ese extremo.*
11. La Secretaría Técnica notificó a las partes el Informe Técnico N° 000053-2026-CPC-LAL/INDECOPI el 26 febrero de 2026, concediéndoles el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus observaciones.
12. El 05 de marzo de 2026, Pacífico presentó absolución al Informe Técnico N° 000053-2026-CPC-LAL/INDECOPI, manifestando que:

Respecto a no haber gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba poligráfica a la denunciante

- Sostiene que sí gestionó de manera oportuna y diligente la evaluación del siniestro, incluyendo la programación de la prueba poligráfica, la cual fue solicitada formalmente a la denunciante mediante carta debidamente notificada al correo electrónico proporcionado por esta al momento de contratar la póliza, lo cual fue reconocido por la denunciante.
- Indicó que cualquier retraso en la evaluación del siniestro no le es imputable, pues la denunciante no asistió oportunamente a la prueba requerida y solicitó su exoneración, lo que configura una causal objetiva de suspensión del plazo de atención del siniestro, conforme a la normativa aplicable.

Respecto a la imputación referida a haber incluido una práctica abusiva en contra de la señora Ávila al someterla a una prueba de polígrafo; a pesar de ser una prueba no regulada en el país

6 de 40

- Sostiene que la exigencia de la prueba poligráfica no constituye una práctica abusiva, ya que dicha obligación se encuentra expresamente prevista en la póliza de seguro aceptada por la denunciante al momento de la contratación, la cual le fue oportunamente informada y puesta en su conocimiento.
- Manifestó que la denunciante acudió de manera voluntaria a la evaluación, la cual fue realizada por un proveedor independiente bajo estándares técnicos y éticos, sin que en ese momento haya formulado cuestionamientos sobre el trato recibido o el procedimiento aplicado

Respecto a la imputación referida a haber negado injustificadamente la cobertura solicitada por la denunciante, pues valoró el informe del polígrafo a pesar de que contenía información imprecisa y un registro fotográfico de lugares en los que no estuvo

- Señaló que la negativa de cobertura no fue arbitraria ni injustificada, sino el resultado legítimo de la evaluación técnica del siniestro, en la que el examen poligráfico evidenció reacciones de engaño en las respuestas vinculadas a las transferencias reportadas.
- Manifestó que los eventuales errores materiales en el informe (como referencias fotográficas imprecisas) no afectaron la validez de la prueba, ya que las preguntas relevantes no incluían montos específicos capaces de alterar el resultado, y que la denunciante expresó conformidad al culminar la evaluación sin formular observaciones.

II. CUESTIONES PREVIAS

De los alcances del Informe Final de Instrucción:

13. El artículo 255.5 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) dispone que la autoridad instructora debe elaborar un informe final de instrucción en el que se determine, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda³.
14. La norma citada establece que el informe final de instrucción contiene la opinión y recomendaciones del órgano instructor (Secretaría Técnica) sobre el procedimiento, por lo que, es preciso resaltar que no constituye un precedente obligatorio que debe seguir esta Comisión para emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, ello sin perjuicio de ser valorado.

³ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 255.- Procedimiento sancionador.

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:
(...)

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

7 de 40

15. En ese sentido, el Colegiado tiene la facultad de aceptar o no la opinión emitida por la Secretaría Técnica en su Informe, sin que ello constituya afectación al derecho defensa o debido procedimiento, en tanto la decisión se encuentre debidamente fundamentada jurídica y fácticamente, como ocurre en la presente resolución.

De la enmienda de error material

16. El artículo 212° del TUO de la LPAG⁴, establece que los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

De la imputación (i)

17. Se ha verificado que se ha incurrido en un error material en la parte considerativa y resolutive de la Resolución N° 001902-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 30 de septiembre de 2025, en tanto que, en la imputación (i) contra el Banco se consignó el importe total de las operaciones no reconocidas por el monto ascendente a S/ 54 780,00; sin embargo, el monto correcto en su totalidad asciende a la suma de S/ 41 504,80:

DICE:

“(i) Presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realice la transferencia de S/ 54 780,00 no reconocidas de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila. (...)”

DEBE DECIR:

“(i) Presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realicen dos (02) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 41 504.80, desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila. (...)”

18. En ese sentido, los referidos errores de la resolución son de aspecto formal y no afecta su sentido; por tanto, al no haberse alterado los actos administrativos emitidos, corresponde enmendar los errores materiales incurridos.

Sobre la improcedencia por falta de legitimidad para obrar pasiva alegada por el Banco respecto a las imputaciones (ii), (iii) y (vii)

4

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL , aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 212.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

8 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

19. En el marco de los procedimientos administrativos, el artículo 118° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General) establece que cualquier administrado tiene el derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración o reconocimiento de un derecho⁵.
20. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar.
21. La legitimidad para obrar es la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues solo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo. Así, la Administración resolverá el fondo de la cuestión denunciada siempre que haya identidad entre los sujetos intervinientes en los hechos analizados y los sujetos intervinientes en el procedimiento.
22. En esa misma línea, la ausencia de tal interés afecta la procedencia de las denuncias interpuestas, de conformidad a lo dispuesto por el 108° del Código, que señala que la falta de interés para obrar del consumidor acarrea la improcedencia de su denuncia.
23. Sobre el particular, el artículo 4 del Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS N° 1121-201725 (en adelante, Reglamento de Comercialización), establece que las empresas aseguradoras mantienen la responsabilidad frente a los contratados, asegurados y/o beneficiarios, así como ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos y el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros.
24. La referida norma establece que las entidades financieras que actúen en calidad de comercializadores, en el caso de banca y seguros, asumen las responsabilidades que les competen, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Comercialización y las que resulten pertinentes de la Ley N° 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros, así como del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017.
25. De lo indicado, se desprende que la responsabilidad de las empresas del sistema

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo 118.- Solicitud en interés particular del administrado.

Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

9 de 40

financiero que actúan en calidad de comercializadores en el marco de la contratación de un producto correspondiente al sistema de seguros, se encuentra relacionada con los actos de comercialización que estos realizan a favor de las compañías aseguradoras; sin embargo, estas últimas mantienen la responsabilidad frente a los contratantes, asegurados y/o beneficiarios, por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos y el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros.

26. En el presente caso, el Banco alegó que corresponde declarar la improcedencia de la denuncia de las siguientes presuntas infracciones imputadas en su contra:

“(…)

(ii) *Presunta infracción al artículo 1.1° literal b) de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría informado a la señora Ávila durante el proceso de contratación del seguro de protección de tarjeta – Póliza N° 1000001429 que la realización de la prueba del polígrafo es un requisito para la cobertura.*

(iii) *Presunta infracción al 47° literal e) de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP no habría entregado a la señora Ávila durante el proceso de contratación copia de la Póliza N° 1000001429.*

(…)

(vii) *Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP y Pacífico no habrían atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba”.*

27. El Banco sustentó su pedido, indicando en los casos de ventas de seguros y, en consecuencia, remisión de pólizas, coberturas, abonos de las coberturas y otros relacionados a dichas contrataciones, el Banco es únicamente un tercero intermediario, es decir interviene en algunos casos en la venta del seguro y es la entidad financiera donde la aseguradora debe instruir dicho abono, sin embargo, no es responsable de la de dichas coberturas, o de las gestiones a fin de instruir abonos, pues el Banco no es el proveedor del seguro, sino la aseguradora. Asimismo, reiteró que, quien realiza el análisis sobre la cobertura de seguro es precisamente Pacífico; pues, solo cumple solo la función de receptor del abono en las cuentas que se crean para dicha atención.
28. De acuerdo con lo antes desarrollado, el hecho consistente en remitir al denunciante una copia de la documentación contractual pertinente sería de responsabilidad exclusiva de Pacífico, en su calidad de compañía aseguradora, y no del Banco; ello en la medida que la compañía aseguradora es la responsable por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos, el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros, así como la responsable de la entrega de la documentación pertinente.
29. Asimismo, en el caso en particular, se aprecia que la consumidora cuestionó que

no se le informó respecto de la prueba de polígrafo como requisito para la cobertura del seguro, la documentación contractual no le fue entregada al momento de adquirir el seguro y finalmente la no atención del pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba por lo que, el presunto hecho infractor recae únicamente en la esfera de responsabilidad de Pacífico; dado que, la documentación y medios de prueba que la recurrente solicitó no se encuentran dentro de los alcances del Banco, encontrándose en potestad de la Aseguradora, teniendo por ende, la responsabilidad de proporcionar dicha información.

30. En consecuencia, corresponde declarar la improcedencia por falta de legitimidad para obrar pasiva de las imputaciones (ii), (iii) y (vii) contra el Banco.

Sobre la excepción de improcedencia alegada por Pacífico respecto a la imputación (iv)

31. El artículo 108° del Código, preceptúa que constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores, como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. Asimismo, contempla como supuestos que permiten poner fin al procedimiento administrativo a través de la declaración de improcedencia de la denuncia, la falta de legitimidad o de interés para obrar del denunciante.
32. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, “es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo”⁶.
33. Así, el interés para obrar constituye un presupuesto procesal que permite al juez determinar la procedencia de una demanda, conforme lo dispuesto por el artículo 427° del Código Procesal Civil⁷. Este requisito de procedencia es también aplicable a las denuncias que se tramiten ante el Indecopi en materia de protección al consumidor, debido a la norma citada precedentemente y al carácter subsidiario de aquel cuerpo normativo⁸.
34. De estos conceptos podemos inferir que para determinar el interés para obrar

⁶ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27, p 124.

⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 427°.- Improcedencia de la demanda

El Juez declarará improcedente la demanda cuando:

(...)

2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;

(...).

⁸ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza

deben concurrir dos supuestos: i) la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional como único medio de protección y ii) la utilidad de obtener el resultado deseado sobre el hecho denunciado, el cual únicamente se podrá obtener a través de esta vía (proceso judicial o administrativo, para el caso en concreto).

35. De ahí, que la doctrina determine que el interés para obrar tiene una estrecha vinculación con el principio de economía procesal, o conocido en el derecho administrativo como principio de celeridad, mediante el cual se establece que la actuación de quienes participan en el procedimiento, debe ajustarse a la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento⁹.

36. Sobre el particular, Pacífico formuló excepción de improcedencia por falta de interés para obrar, de la imputación formulada en su contra, consistente en:

“(…)

(iv) *Pacífico no habría gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba; por lo que, corresponde calificar el hecho como presunta infracción al artículo 19° del Código.*

(…)”.

37. Sobre ello, Pacífico alegó que, a la fecha de interposición de la denuncia, se había cumplido con la realización de la prueba poligráfica requerida por su representada para la evaluación del siniestro.

38. No obstante, de la revisión de la denuncia se advierte que la consumidora cuestionó la gestión de la Aseguradora al no haberle programado fecha exacta para la realización de dicha prueba, viéndose obligado a insistir con los colaboradores a efectos que ello se pueda programar e incluso generando un reclamo que generó finalmente la programación de dicha prueba poligráfica para el 11 de enero de 2025.

⁹ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(…)

1.9. Principio de celeridad. - Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

39. En ese sentido, se evidencia que lo que la denunciante solicita con esta denuncia no es la falta de programación de la prueba poligráfica, dado que finalmente si se le brindó una fecha y esta prueba se realizó; lo que la recurrente cuestiona es la falta de gestión para que ello se haya programado oportunamente y no ante insistencias o diversos intentos de comunicación por su parte.
40. Por lo expuesto, corresponde desestimar la excepción de improcedencia efectuada por Pacífico.

III. ANÁLISIS

III.1. De la responsabilidad del Banco

Del Deber de idoneidad

41. El artículo 18 del Código¹⁰ define a la idoneidad de productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normativa que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19 del Código¹¹ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme a la cual, los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
42. El artículo 104 del citado Código¹² establece que el proveedor es administrativamente responsable por falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

43. De este modo, corresponderá al consumidor demostrar la existencia de un defecto en el producto o servicio adquirido, luego de ello, el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable; por lo que, el supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la carga procesal de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
44. En servicios financieros, los consumidores o usuarios esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen.
45. En el mercado de servicios bancarios y financieros, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)¹³ prescribe que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.
46. Así, la norma citada busca garantizar que las operaciones efectuadas a través de cualquier medio —lo que incluye el canal digital— se realicen en observancia de las medidas de seguridad correspondientes al canal por el que estas se efectúan; por lo que, se exige a las entidades que cuenten con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización otorgada por el usuario.
47. Ahora bien, para analizar la presunta infracción se debe tener en consideración el cambio de criterio de la Sala Especializada de Protección al consumidor (en adelante, la Sala), establecido en su Resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI, el cual señala lo siguiente respecto de los casos de operaciones no reconocidas:

“29. (...) el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de

13

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

14 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

30. Bajo esta línea, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen **todas** las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.

31. Siendo así, a efectos de corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones, por parte del denunciado, es oportuno determinar cuál es el comportamiento habitual de consumo del cliente (...) el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

32. las empresas del sistema financiero **deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, orientados a detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario,** en aras de proteger a los usuarios del cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus **tarjetas de crédito o débito.**

33. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyen respecto a cada uno de sus clientes, e integran a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.

34. Al respecto, de acuerdo con el criterio de la Sala, a fin de otorgar un criterio objetivo para la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta **el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia,** lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos de las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
(...)"

48. En ese sentido, la Sala recalca las expectativas razonables de un consumidor al contar con un producto con las entidades financieras consistente en que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, pues, la falta de observancia de una de ellas comportaría la

prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal.

49. Es así que, la Sala realiza un **cambio de criterio**, considerando que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
50. Así, en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores.
51. Por el contrario, si la citada operación se encontrase acorde con el comportamiento habitual de consumo del consumidor, la responsabilidad administrativa del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
52. El parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
53. Sobre el deber de monitoreo de operaciones ajenas al comportamiento habitual de consumo del tarjetahabiente se precisa que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza con sus tarjetas, considerando diversos factores, como, por ejemplo, el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa¹⁴.
54. En atención a los precitados artículos, el Reglamento prescribe que las entidades financieras tienen la obligación de adoptar determinadas medidas de seguridad respecto a los productos y servicios que ofrecen al mercado, entre ellas, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones orientados a detectar las transacciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario con la finalidad de otorgar protección suficiente respecto del cargo indebido de operaciones, e incluso, constitutivas de fraude.

14

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 2.- Definiciones**

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

16 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

55. De esta manera, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, se integre a su sistema de monitoreo, el cual debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
56. Así, el comportamiento habitual de consumo correspondiente al producto financiero será construido a partir del contraste integral entre las operaciones cuestionadas y el total de las transacciones realizadas previamente por la denunciante.

Respecto de las operaciones no reconocidas cargadas en la cuenta de ahorros N° 570-XXXXXXXX-0-33 de titularidad de la denunciante

Del comportamiento habitual de consumo

57. Al respecto, la recurrente denunció al Banco, en tanto este proveedor no habría adoptado las medidas de seguridad idóneas en las operaciones realizadas en su cuenta de ahorros de su titularidad, permitiendo que el 09 de septiembre de 2024 se realizarán dos (2) transacciones no autorizadas por los montos de S/ 17 504,80 y S/ 24 000,00; respectivamente, pues, ambas fueron realizadas a través de la Banca móvil.
58. De los estados de movimientos vinculados a la Cuenta de Ahorros N°****4033 correspondiente al periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2023 a agosto de 2024, se verifica que la operación con el importe más alto fue realizada el 28 de mayo de 2024 por un monto de S/ 33 690,00 bajo el concepto de "TRANSF. CTAS. TERC. BM". Adicionalmente, se verificó que la recurrente realizó operaciones por importes mayores a los montos denunciados.
59. Según lo anterior, la operación materia de denuncia ascendente a S/ 24 000,00 no supera el importe máximo por consumo individual registrado previamente por la recurrente; por lo que esta se encuentra dentro de su comportamiento habitual habitual de consumo.
60. Respecto a la operación cuestionada, por el importe de S/ 17 504,80, se puede visualizar que se encuentra signada con la descripción "TRANSF.BCO.CAJA MU", pues, si bien existen consumos realizados por la denunciante que la superan ampliamente en cuanto a monto, se verificó que no existe otra operación con la descripción antes señalada; por lo que, a todas luces, esta si resulta inusual; y en consecuencia, el Banco debió haber adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de que no se procese.
61. En vista de lo antes señalado, al haberse determinado que la operación ascendente a S/ 24 000,00 guarda coincidencia con el comportamiento habitual regular de consumo de la denunciante, corresponde con el análisis de validez de dicha operación.

De la validez de las operaciones

62. Según el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, para la contratación válida de productos o servicios se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente como las operaciones a través de canal digital que impliquen pagos o transferencias de fondos a terceros, contrataciones de productos, registro de un beneficiario de confianza, entre otros¹⁵.
63. El precitado artículo contempla que, para la realización de operaciones a través de un canal digital, entre ellas, la contratación de productos resulta necesaria su autenticación reforzada, para lo cual se requiere lo siguiente:
- (i) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
 - (ii) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
 - (iii) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.
64. Es importante precisar que los tres requisitos antes enunciados deben concurrir de manera conjunta para acreditar la validez de las operaciones a través de los canales digitales, bastará la ausencia de uno de ellos para determinar la responsabilidad del Banco.
65. En este escenario el primer paso, previo a la verificación de los tres requisitos antes enunciados, es determinar si el ingreso al aplicativo móvil se realizó de forma correcta, considerado que el Banco ha precisado que el canal utilizado para las operaciones cuestionadas fue la banca móvil.
66. Respecto a la afiliación a la Banca móvil, el Banco ofreció el documento denominado “Reporte de afiliaciones a Banca Móvil”, con el cual quedó acreditada la afiliación de la recurrente al canal digital el 30 de octubre de 2023, a las 21:31:54

15

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD

Artículo 19.- Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

18 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

horas, con el dispositivo móvil marca OPPO, modelo de teléfono CPH2531. A ello se agrega que el denunciante indicó haber utilizado dicho canal, lo cual se corroboró con la revisión de sus estados de movimientos, en los que se evidenció un uso continuo del mismo.

67. Respecto a la afiliación al sistema de token digital, el Banco ofreció el documento denominado “Reporte de Afiliación a Token Digital”, con el cual quedó acreditado que el denunciante se afilió al servicio token digital el 30 de octubre de 2023 a las 21:32:55 horas, con el mismo dispositivo OPPO CPH 2531:

serialNumber	cic	statusCode	type	Device	deviceId	deviceName	registerDate	expiryDateOrder	activationChannel	activationReference
00193988798	13477384	Token activado	Migración	OPPO - CPH2531	431958487013426	Android	2024-09-10 15:48:32.925	2024-09-25 15:48:32.925	BM	facopli
001915002544	13477384	Token reinstalado	Migración	OPPO - CPH2531	6499134404c70bad	Android	2023-10-30 21:32:55.781	2023-11-14 21:32:55.781	BM	facopli
001915002544	13477384	Token reinstalado	Migración	samsung - SM-S918B	6679b2a6566c763	Android	2023-06-03 08:52:13.249	2023-06-18 08:52:13.155	BM	facopli

68. De otro lado, se aprecia que el Banco aportó como medio probatorio el reporte denominado “DataLake”, en donde se observa que, el 09 de septiembre de 2024, a las 12:54:17 horas, se registró el ingreso correcto a la banca móvil con el ingreso de la clave de seis dígitos. Acto seguido, durante la vigencia de dicha sesión en la banca móvil, se realizó la operación materia de análisis ascendente a S/ 24 000,00 consistente en una transferencia a una cuenta de otra entidad financiera. Se aprecia que dicha operación fue validada con el uso de la clave token respectiva (“Softoken”).
69. Ahora bien, una vez determinado el logueo y correcto ingreso a la Banca Móvil respecto a cada una de las operaciones denunciadas, corresponde proceder con la verificación de los requisitos señalados en el Reglamento de Ciberseguridad.

De la combinación de factores de autenticación

70. Respecto al primer requisito, combinación de factores de autenticación que consisten en algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee y/o algo que el usuario es, en el que deben concurrir por lo menos dos de ellas para dar cuenta de la validez de las operaciones, se trae a colación un gráfico elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en su Boletín Semanal N° 16¹⁶ para una mejor comprensión:

(ver imagen en la siguiente página)

¹⁶ Extraído de:
<https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1157?title=Seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20ciberseguridad%20fortaleciendo%20los%20procesos%20de%20autenticaci%C3%B3n%20en%20beneficio%20de%20los%20usuarios%20de%20los%20sistemas%20supervisados>



71. El Banco en sus descargos, alegó que, de lectura de los reportes Datalake y PLSQL se verifica que se cumplen con los requisitos de la autenticación reforzada para las operaciones realizadas en canal digital, señalados en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad; toda vez que las operaciones cuestionadas fueron realizadas cumpliendo el doble factor de autenticación es decir con el ingreso del número de tarjeta Credimás (algo que el usuario posee) y con el ingreso de la clave 06 dígitos (algo que el usuario conoce).
72. A fin de acreditar el uso de ambos factores en cada una de las operaciones cuestionadas, el Banco presentó el documento denominado “Datalake”, donde se aprecia el inicio de sesión con el ingreso de la clave de internet bajo la denominación “Login” y la validación con el ingreso de la clave token bajo el título “Softoken”. Cabe precisar que se ha verificado dicha información respecto de la operación materia de análisis, es decir el consumo ascendente a S/ 24 000,00.
73. Con dicha información ha quedado acreditado el cumplimiento del primer requisito previsto en el Reglamento de Ciberseguridad, en tanto se identificó el uso de 2 factores de autenticación que corresponden a categorías distintas: La clave de internet para el ingreso a la banca móvil (algo que el usuario conoce) y el uso del clave token (algo que el usuario posee).

Del código de autenticación mediante métodos criptográficos

74. Los códigos criptográficos son un método para ocultar o codificar información para que solo la persona a la que va dirigida pueda leerla. La criptografía se utiliza en el comercio electrónico, tarjetas bancarias y otros afines, con la finalidad de resguardar la información sensible que contienen dichos datos.
75. El Banco alegó en su escrito de descargos que con el reporte Log Server se puede verificar que las operaciones fueron realizadas con el ingreso de un código criptográfico, siendo este la Clave Token.

76. Al respecto, según la información proporcionada por la SBS en su Boletín Semanal N° 16, dicha clave pertenece a un factor de autenticación correspondiente a la categoría “algo que el usuario posee”, por lo que al ser considerada como un factor de autenticación, en cumplimiento del primer requisito del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, no puede ser valorada al mismo tiempo como un código de autenticación (segundo requisito de dicha norma); más aún si no se ha probado que la clave token se haya efectuado a partir de los datos específicos de la operación cuestionada tal como lo exige el Reglamento de Ciberseguridad.
77. En ese sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento del segundo requisito del Reglamento de Ciberseguridad para cada una de las operaciones cuestionadas, se concluye que la operación no resulta válida.

De la notificación de las operaciones

78. Sin perjuicio de lo antes mencionado, respecto a este requisito la denunciante ha adjuntado “Constancias de Operación – BCP” en la cual se verifican las operaciones cuestionadas en las fechas y horas correspondientes; no obstante, al no haberse cumplido con el requisito referido a “*código de autenticación mediante métodos criptográficos*”, la operación a todas luces resulta inusual.
79. Por lo antes expuesto, al haberse determinado la responsabilidad del Banco, corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo.

III.2. De la responsabilidad de Pacífico

Respecto a no haber gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba

80. La señora Ávila señaló en su denuncia que Pacífico le indicó que el plazo para realizar la prueba del polígrafo correspondía a 30 días; así como, le brindó un número telefónico a efectos que se comuniquen con el personal de dicha prueba, para lo cual, pese a las comunicaciones, no se le brindó fecha exacta, siendo programada ante insistencia de la recurrente con fecha 11 de enero de 2025; sin embargo, luego que se remitiera el informe de la prueba poligráfica, advirtió fotografías que jamás había tomado e incluso lugares en los cuales nunca estuvo.
81. En sus descargos, Pacífico argumentó que, mediante Carta GSIN 1208858/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, se le solicitó a la recurrente pasar por la prueba del polígrafo; sin embargo, no cumplió con dar respuesta a dicha Carta y que, posterior a ello, con fecha 08 de noviembre de 2024 presentó un reclamo argumentando no tener respuesta sobre el siniestro, mismo que fue respondido el 21 de noviembre de 2024, programándose la referida prueba para el 11 de enero de 2025.

82. Sobre el particular, de los medios probatorios presentados por Pacífico se advierte que la Carta GSIN 1208858/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, fue notificada a la denunciante el 23 de septiembre de ese mismo año, en el correo electrónico brindado por la asegurada al momento de la suscripción de la Póliza 1000001429, según lo siguiente:

pacífico seguros **BCP**

Seguro Protección de Tarjetas Plus - Certificado de Seguro Código de Barras: *12431804*

Póliza N° 1000001429 - Código de registro SBS N° RG2004100228

Datos del Asegurado

Tipo de Documento	: DNI	N°	: 46986208
Apellido Paterno	: AVILA	Apellido Materno	: VASQUEZ
Nombres	: DINA MILKA	Fecha de nacimiento	: 24-03-1992
Correo electrónico	: d[redacted]@gmail.com	Teléfono	: 044555555

Domicilio Contractual será la dirección electrónica (correo electrónico) proporcionado en la presente solicitud/certificado. En defecto del correo electrónico, será la dirección física ingresada en los sistemas del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.

Relación del asegurado con el contratante: Cliente

VTAR SINIESTRO 1001190167 - DINA MILKA AVILA VASQUEZ

Desde Siniestros RRGG <siniestrosrrgg@pacifico.com.pe>

Fecha: Lun 23 Sep 2024 15:51

Para: d[redacted]@gmail.com

1 archivo adjunto (118 KB)
Carta Genérica - Siniestro 1001190167.pdf;

Estimada Sra. Ávila,

Se adjunta carta en respuesta a su siniestro, la cual se estará enviando mediante nuestro courier a la dirección por usted proporcionada.

83. Sobre el particular, debe precisarse que la denunciante mencionó en su escrito de denuncia que luego de anexar los documentos solicitados para la cobertura del seguro, le indicaron que tenía que pasar la prueba del polígrafo, así como que tenía un plazo de 30 días para pasar dicha prueba; procediéndole a brindar un número telefónico a efectos de comunicarse con el personal que le iba a realizar la prueba del polígrafo.
84. La información antes mencionada coincide con lo indicado por la aseguradora en la Carta antes referida, lo que permite inferir que la denunciante tuvo conocimiento de manera oportuna para someterse a la prueba.
85. Por otro lado, si bien la programación de la prueba fue realizada en virtud del reclamo de fecha 08 de noviembre de 2021 generado por la denunciante; es decir, aproximadamente dos meses después de presentada la documentación solicitada para la evaluación de la cobertura, esto es, el 16 de septiembre de 2024, esta gestión no dependía directamente de Pacífico, sino del personal encargado de

realizar la prueba del Polígrafo, pues esta fue realizada posteriormente por otro proveedor.

86. Finalmente, no obra medio probatorio en el expediente que, en efecto, permita corroborar que las fotografías adjuntadas en dicho informe responden a la fecha y hora en la cual la prueba del polígrafo fue realizada a la recurrente, pues, dicha afirmación no fue acreditada por ninguna de las partes.
87. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo

Respecto a haber incluido una práctica abusiva en contra de la señora Ávila al someterla a una prueba de polígrafo a pesar de ser una prueba no regulada en el país

88. La señora Ávila manifestó en su denuncia que constituye una práctica abusiva el hecho de que se le someta a una prueba del polígrafo, pese a que no está legalmente regulada en el país.
89. Pacífico señaló en sus descargos que su relación con la consumidora se rige por la Póliza de Seguros N° 14891373, mediante la cual, se establecen las condiciones generales y particulares que resultan vinculantes para el contratante, misma que fue suscrita y aceptada por la denunciante.
90. Al respecto, la recurrente indicó en su denuncia que no recibió la Póliza de Seguros y, por tanto, desconoce de las condiciones contractuales devenidas de esta. Sin embargo, Pacífico presentó el cargo de remisión del correo electrónico mediante el cual se acredita que la denunciante si recibió dicha información, la cual obra en el expediente.
91. De ese modo, ha quedado acreditado que la parte denunciante tenía conocimiento del contenido del Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas, en la medida que Pacífico cumplió con enviar el mencionado documento a la recurrente a través de correo electrónico el 17 de febrero de 2021.
92. Asimismo, se ha verificado que en el Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas se precisa que para solicitar la cobertura se debe someter a una prueba poligráfica que tendrá por finalidad establecer la veracidad de los hechos, como se visualiza a continuación:

PACÍFICO SEGUROS podrá solicitar aclaraciones o precisiones sobre los documentos presentados por el ASEGURADO, previamente indicados y que se requiera para conocer las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro; dentro de los primeros veinte (20) días de los treinta (30) días que tiene para aprobar o rechazar el siniestro; pudiendo requerirle lo siguiente:

1. Parte y/o atestado policial, según corresponda.
2. Conclusión final de la Fiscalía a cargo del caso o Juzgado, según corresponda.
3. Someterse a una prueba poligráfica que tendrá por finalidad

establecer la veracidad de los hechos relatados con respecto del siniestro comunicado, según corresponda.

93. Asimismo, en la medida que la señora Ávila fue informada el 17 de febrero de 2021, con el Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas, desde ese momento empezó a transcurrir el plazo de quince (15) días para que la denunciante pudiera ejercer su derecho a arrepentimiento contemplado en el numeral 1 del artículo 41° de la Ley del Contrato de Seguros¹⁷, ello en el supuesto de que considerara que el requisito de someterse a una prueba poligráfica resultaba indebido.
94. No obstante, el plazo de quince (15) días indicado en el numeral anterior venció el 10 de marzo de 2021, no verificándose que la recurrente haya hecho uso de su derecho de arrepentimiento hasta antes de la mencionada fecha. Con lo cual, se acredita que esta estuvo conforme con el contenido del Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas, incluyendo el requisito de someterse a una prueba poligráfica en caso solicitara la cobertura.
95. Es así que, del propio contenido del escrito de denuncia, se evidencia que la denunciante acudió a las instalaciones de Polygraph de forma voluntaria para cumplir con una carga contractual establecida en el Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas. Lo cual resulta concordante con el documento "Informe Examen Específico", en el cual se encuentra la evaluación del trato recibido durante el examen de polígrafo, donde la denunciante señaló que el trato que recibió por parte de Polygraph fue excelente, que durante el examen se sintió respetado, que las condiciones de aseo y limpieza eran excelentes, que el procedimiento de bioseguridad fue excelente, y que el examen inició a tiempo.
96. Por otro lado, respecto a la validez de las pruebas poligráficas para la evaluación de un siniestro, la Defensoría del Asegurado (en adelante, DEFASEG) en la Resolución N° 025/21 del 5 de marzo de 2021, destacó que, si bien la prueba del polígrafo no arroja resultados absolutos, sí son científicamente confiables, y permiten razonablemente poner bajo cuestionamiento la veracidad del relato sobre lo sucedido y la real configuración del robo denunciado, ello en base a lo siguiente:

"Si de acuerdo al artículo 77 de la Ley del Contrato de Seguro, la aseguradora debe probar la causa que la libera de su prestación indemnizatoria, ello implicaría que (...) debería probar que no ocurrió el hecho denunciado, lo cual es una prueba imposible, porque se prueba el hecho positivo, no el negativo. Por ello, se admite que en tales circunstancias opera una inversión de la carga probatoria, de manera que la contraparte debe probar lo que ocurrió. Sin embargo, planteadas así las cosas, se vuelve al punto inicial conforme al cual el asegurado debe probar el robo, retomándose la cuestión de cómo probarlo y la suficiencia de una denuncia policial.

¹⁷ LEY N° 29946, LEY DEL CONTRATO DE SEGURO, publicada el 27 de noviembre de 2012.

Artículo 41. Prácticas abusivas y derecho de arrepentimiento

1. En la oferta de seguros efectuada fuera de los locales comerciales de las empresas de seguros, o de quienes se encuentren autorizados a operar como corredores, o la oferta realizada a través de promotores de venta, se deberá entregar al potencial tomador información por escrito, suficientemente clara y con caracteres destacados, sobre su derecho de arrepentimiento. El tomador podrá resolver el contrato de seguro, sin expresión de causa, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el tomador recibe la póliza o una nota de cobertura provisional. Si el tomador resuelve el contrato el asegurador le deberá devolver la prima recibida. (...)

Por ello, a criterio del ORU, una manera en que la aseguradora cumple con su carga probatoria procesal es acreditando que, en el relato de lo sucedido y que estaría contenido en la denuncia policial, hay inexactitudes, contradicciones o inconsistencias, de manera que no se ha llegado a probar realmente la existencia del siniestro, o destacando que existen criterios objetivos para poner en duda razonable que lo supuestamente sucedido se produjo realmente. En ese contexto es que se enmarca la prueba del polígrafo.”

97. Asimismo, en la Resolución N° 258/24 del 19 de diciembre de 2024¹⁹, la DEFASEG señaló que debe tenerse en cuenta que la prueba del polígrafo no es parte de un procedimiento administrativo ni judicial, sino que es una carga pactada por las partes de manera convencional; es decir, mediante la celebración de un contrato de seguro con consentimiento de ambas partes y vinculadas por el principio de obligatoriedad.
98. Por todo lo expuesto, ha quedado acreditado que la Aseguradora requirió de forma debida que la denunciante pase una prueba de polígrafo; por lo que, corresponde declarar infundada este extremo de la denuncia.

Respecto a haber negado injustificadamente la cobertura del Incidente N° 081/0365/2025 reportado por la señora Ávila, pues valoró el informe del polígrafo a pesar de que contenía información imprecisa y un registro fotográfico de lugares en los que no estuvo

99. La señora Ávila manifestó en su denuncia que, la Aseguradora negó injustificadamente la cobertura del Incidente N° 081/0365/2025 pues valoró un informe del polígrafo a pesar de que este contenía información imprecisa y un registro fotográfico de lugares en los cuales no estuvo.
100. Al respecto Pacífico argumentó que, si bien en el Informe emitido se menciona la existencia de tres operaciones conocidas, consignando además un tercer monto de S/ 10 054,00; esto obedece únicamente a un error material en la redacción de dicho documento emitido por el proveedor; sin embargo, ello no afecta la validez de los resultados de la prueba poligráfica, pues las preguntas que se realizaron en la prueba poligráfica fueron planteadas de manera genérica, indicándose únicamente como transferencias, sin montos específicos.
101. Por otro lado, añadió que la prueba fue realizada en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos, no existiendo observación alguna por parte de la recurrente al culminar la prueba. Finalmente, precisó que el Informe emitido no fue expedido por su representada, sino por una tercera empresa: Poligraph Quality Control, siendo ello ajeno a su responsabilidad.
102. En este punto, es preciso señalar que el artículo 15° del Reglamento de Gestión y Pago de Siniestros, establece que las empresas se encuentran obligadas a fundamentar y detallar los motivos que sustentan el rechazo de las solicitudes de cobertura presentadas por los asegurados.

103. En el presente caso, obra en el expediente una copia de la Carta GSIN-1228857/2025 del 17 de enero de 2025, mediante la cual Pacífico rechazó la solicitud de cobertura del Seguro de Protección de Tarjetas presentado por la denunciante por el siniestro del 09 de septiembre de 2024.
104. Del mencionado medio probatorio, se evidencia que la compañía aseguradora informó a la denunciante que rechazaba su solicitud de cobertura, toda vez que de la revisión del examen poligráfico llevado a cabo a la denunciante el 11 de enero de 2025, se concluyó que se registraron reacciones de engaño a las respuestas realizadas en el examen, lo cual generaba la pérdida del derecho indemnizatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 73° de la Ley del Contrato de Seguro.
105. Adicionalmente, la recurrente cuestionó la existencia de fotografías de lugares en los cuales no estuvo y/o información imprecisa vertida en el Informe emitido, constando únicamente en el expediente la Carta N° 001-2025 diligenciada a Pacífico, mediante la cual la denunciante solicitó la remisión de cierta información correspondiente al polígrafo con el cual se le realizó la prueba y los videos en la fecha y hora de la realización de la misma; no obstante, en dicho documento, no obra un reclamo como tal cuestionando la validez de esta o los anexos adjuntos como las fotografías adjuntas en dicho informe.
106. En consecuencia, al no obrar medio probatorio que acredite o que brinde indicios del cuestionamiento de la información y/o fotografías vertidas en el Informe emitido de la prueba de polígrafo; por lo que, corresponde declarar infundada este extremo de la denuncia.

Del allanamiento

107. El artículo 104 del citado Código¹⁸ establece que el proveedor es administrativamente responsable por falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
108. De este modo, corresponderá al consumidor demostrar la existencia de un defecto en el producto o servicio adquirido, luego de ello, el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable; por lo que, el supuesto de responsabilidad

¹⁸ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

en la actuación del proveedor le impone a este la carga procesal de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

109. Por Resolución N° 001902-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 30 de septiembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó al Banco lo siguiente:

(...)

"PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 14 de agosto de 2025, presentada por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. e imputar a título de cargo:

(...)

(vii) Presunta infracción los artículos 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP y Pacífico no habrían atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.

110. El 07 de noviembre de 2025, Pacífico presentó sus descargos formulando allanamiento total en la imputación (vii) en aplicación de lo establecido en el artículo 112° del Código, solicitando se les sancionó con una amonestación y la exoneración del pago de los costos, puesto que están presentando el allanamiento dentro del plazo para presentar descargos, conforme lo regulado en el numeral 3 de dicho artículo.
111. El artículo 330 del Código Procesal Civil¹⁹ establece que la parte demandada puede expresamente allanarse o reconocer la demanda. Bajo el primer supuesto, acepta la pretensión dirigida en su contra, y en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda, así como los fundamentos jurídicos de esta.
112. En concordancia con lo expuesto precedentemente, el artículo 112 del Código modificado por el Decreto Legislativo N° 1390²⁰, establece que, si el proveedor se

¹⁹ CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330. – Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta.

El reconocimiento se regula por lo dispuesto para el allanamiento.

²⁰ DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, QUE MODIFICA LA LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112. – Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la

27 de 40

allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento que verse sobre la misma, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento se realizó con la presentación de los descargos.

113. En esa misma línea, el artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/CODINDECOPI “Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, prevé que en todos los casos en que opere el allanamiento o reconocimiento, la autoridad se pronuncia sobre la responsabilidad administrativa del proveedor, pudiendo declarar fundada la denuncia en los extremos en los que se hubiera producido el allanamiento o reconocimiento, imponiendo la sanción, de ser el caso, dictando la medida correctiva u ordenando el reembolso de costas y costos, según corresponda.
114. Asimismo, en la mencionada Directiva en el inciso e) del artículo 29 precisa lo siguiente *“Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.”*
115. En el presente caso, la Resolución de imputación de cargos contra Pacífico fue válidamente notificada el 10 de octubre de 2025, habiéndosele concedido un plazo de veinte (20) días hábiles para que presente sus descargos, plazo que vencía 07 de noviembre de 2025.
116. El 07 de noviembre de 2025, es decir, dentro del plazo concedido para la presentación de descargos, el proveedor denunciado formuló su allanamiento total en la imputación (vii), por lo que el allanamiento se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la directiva y el artículo 112° del código.
117. En ese sentido, considerando que el denunciado ha cumplido con presentar dentro del plazo legal el allanamiento y que la finalidad de la norma es beneficiar a los consumidores con la culminación más rápida de los procedimientos, corresponde determinar la responsabilidad del Banco frente a la imputación (vii); por lo que corresponde, declarar fundada la denuncia en ese extremo.

IV. MEDIDA CORRECTIVA

118. El artículo 114 del Código²¹ prescribe que se le podrá ordenar al proveedor que incurre en infracción a las normas de protección al consumidor, medidas correctivas reparadoras y complementarias, a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando, haya sido informada expresamente al proveedor al inicio del

sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

²¹ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

28 de 40

procedimiento.

119. De conformidad con el artículo 115 del Código²² las medidas correctivas reparadoras tienen por objeto resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa. El órgano resolutorio al dictarlas debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo.

120. En el presente caso, el denunciante solicitó como medidas correctivas:

- La activación de la cobertura del Seguro de Protección de Tarjetas Plus – Certificado de Seguro por el monto de S/ 54 780,00. Dejar sin efecto la prueba de polígrafo por no contar con certificación de los equipos ni del personal.
- Dejar sin efecto la prueba de polígrafo por no contar con certificación de los equipos ni del personal.

121. Al haberse determinado la responsabilidad del Banco y Pacífico, corresponde ordenarle que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de quedar firme la presente resolución, cumplan con:

El Banco

- (i) Devolver el importe correspondiente a S/ 41 504,80 a la denunciante en virtud de las dos (02) operaciones debitadas de la Cuenta de Ahorros N° 570-XXXXXXXX-0-33, más los intereses legales generados hasta la fecha efectiva de su devolución.

Pacífico

- (ii) Atender el pedido de gestión formulado por la denunciante sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba

²² LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

122. Para acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas, el Banco y Pacífico deberán informarlo por escrito dirigido a este órgano resolutorio, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computados desde vencido el plazo para cumplir con lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 117 del Código.
123. El artículo 40 de la Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva)²³, prescribe que, en caso de incumplimiento del mandato de medida correctiva, el beneficiario deberá comunicar por escrito este hecho a la autoridad administrativa competente, precisando el número de expediente y resolución que lo dispuso, especificando en que consiste el incumplimiento.

V. DE LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

124. El artículo 110 del Código²⁴ establece que la autoridad podrá imponer sanciones desde amonestación o multa de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
125. El artículo 112 del mismo cuerpo normativo, dispone que al momento de aplicar y graduar la sanción, se deberá atender el beneficio ilícito esperado por la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; el daño resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado; la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; la conducta del infractor en el procedimiento; entre otros criterios, sin perjuicio de las circunstancias agravantes y atenuantes.
126. Por Decreto Supremo N° 032-2021-PCM²⁵, que aprueba la graduación,

²³ DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos. (...)

²⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110°.- El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450 UIT).

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

²⁵ Aplicable a todo procedimiento a partir del 14 de junio de 2021.

metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo); se aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas.

127. El Cuadro N° 1 del Decreto Supremo preceptúa que, para la graduación de las sanciones, las áreas resolutorias en materia de protección al consumidor utilizarán el “Método basado en valores preestablecidos” o “el Método Ad Hoc”.
128. El “método Basado en Valores Preestablecidos” se aplica cuando la infracción a sancionarse cumpla, en forma concurrente, con tres (3) requisitos²⁶: (i) se desarrolló por un período menor a dos años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional. En caso, no se cumplan con los requisitos se deberá graduar con el “Método Ad Hoc”.

De la sanción a imponerse al Banco:

Respecto de las operaciones no reconocidas cargadas en la cuenta de ahorros N° 570-XXXXXXXX-0-33 de titularidad de la denunciante

129. De la revisión de la infracción a sancionarse consistente en “haber permitido la realización de operaciones no reconocidas cargadas en la cuenta de ahorros N° 570-XXXXXXXX-0-33 de titularidad de la denunciante por la suma total de S/ 41 504,80 ” se determina que cumple con los tres (3) requisitos fijados para utilizar el “Método de valores preestablecidos”, pues la infracción es instantánea, toda vez que la ejecución del hecho se realizó en un solo acto consistente en la falta de adopción de medidas de seguridad, por tanto, tiene una duración menor a 2 años, además la afectación es de carácter patrimonial y su alcance es local.
130. De conformidad con el Decreto Supremo, para el cálculo de la sanción a imponerse por el método de valores preestablecido, se utilizará la siguiente fórmula²⁷:

$$m = k_{i,j} \times D_t$$

²⁶ DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

ii. “Método basado en valores preestablecidos” o el “Método Ad-hoc”, deben elegir el “Método basado en valores preestablecidos” siempre que se cumplan la totalidad de las siguientes tres características dentro de una infracción:

1. Se desarrolló por un período menor a dos años.
2. No dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas.
3. Tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.

²⁷ DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

Bajo la aproximación de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN10 y SPI, la Multa Base (m) se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente expresión:

$$m = k_{i,j} \times D_t$$

Para determinar tanto los valores de $k_{i,j}$ como los del factor Duración (D_t) se siguen los pasos que se explican a continuación.

(m) es la multa base
($k_{i,j}$) Tipo de afectación y tamaño del infractor
(D_t) Duración en el tiempo

131. Para determinar los factores $k_{i,j}$ y D_t se tomará en consideración lo siguiente:

- (i) **Factor ($k_{i,j}$):** Al ser el tipo infractor referido a la falta de adopción de medidas de seguridad, se tomará en cuenta la cuantía afectada, siendo calificada por el Decreto Supremo con un nivel “Baja”, pues encaja en:

Nivel de afectación	Tipo infractor
MODERADA	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.

Respecto al tamaño del infractor, el Banco constituye una “gran empresa”.

- (ii) **Factor (D_t):** El tiempo de duración de la infracción se analizará considerando el tipo infractor, en este caso, es una infracción instantánea; por lo que, de conformidad con el Cuadro 23 del Decreto Supremo, equivale a un factor 1,028.

- (iii) **Agravante y atenuantes:** al respecto, no se ha presentado alguna agravante o atenuante.

132. Con la información antes detallada, se procedió a calcular la multa con un resultado de once con sesenta (11.60) Unidades Impositivas Tributarias, conforme se observa a continuación:

(ver imagen en la siguiente página)

28

DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

Cuadro 23 FACTOR DE GRADUACIÓN POR EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL HECHO INFRACCTOR, SEGÚN MESES

Duración de la infracción	Factor de duración (D_t)
Si la infracción duró hasta 4 meses	1,0
Si la infracción duró entre 5 y 8 meses	1,2
Si la infracción duró entre 9 y 12 meses	1,4
Si la infracción duró entre 13 y 16 meses	1,6
Si la infracción duró entre 17 y 20 meses	1,8
Si la infracción duró entre 21 y 24 meses	2,0

32 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD**REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO**

Órgano resolutivo	CPC
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.
Nivel de infracción	Moderada
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	11.60
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	11.60
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	11.60

133. Por lo expuesto, corresponde sancionar al Banco con una multa de once con sesenta (11.60) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19 del Código.

De la sanción a imponerse a Pacífico:**Del allanamiento de la imputación (vii)**

134. El artículo 110° del Código prescribe que la autoridad podrá imponer sanciones desde amonestación o multa de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
135. El artículo 112° del mismo cuerpo normativo, dispone que al momento de aplicar y graduar la sanción, se deberá atender el beneficio ilícito esperado por la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; el daño resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado;

la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; la conducta del infractor en el procedimiento; entre otros criterios, sin perjuicio de las circunstancias agravantes y atenuantes.

136. Dicho artículo además establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria.
137. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
138. Atendiendo a los criterios adoptados por la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi La Libertad, se recomienda utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código, que regulan los efectos del allanamiento, estableciendo que:

“Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutorio puede tener en consideración los siguientes criterios:

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas”.

139. El literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.
140. Teniendo en consideración lo antes expuesto y considerando que Pacífico cumplió con allanarse dentro del plazo para presentar sus descargos respecto a la imputación (vii) corresponde sancionarlo con amonestación en este extremo.

VI. COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

141. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPÍ, dispone que es potestad de la autoridad administrativa, ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi²⁹.
142. Los artículos 410 y 411 del Código Procesal Civil define a las costas y costos de los procedimientos de la siguiente manera:

“Costas:

Artículo 410.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.

Costos:

Artículo 411.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial”.

143. El artículo 412 del Código Procesal Civil dispone que el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración.

VI.1. De las costas del procedimiento:

144. De la revisión del expediente, obra el comprobante de pago de la tasa administrativa de S/ 36,00 para iniciar el presente procedimiento; por lo que, corresponde conceder este beneficio a favor del denunciante.
145. El Banco y Pacífico deberán cumplir en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de quedar firme la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento por el monto de S/ 36,00.
146. Para acreditar el cumplimiento del pago a favor de la parte denunciante por concepto de tasa administrativa, el Banco deberá informarlo por escrito dirigido a este órgano resolutorio, **en el plazo de cinco (5) días hábiles**, computado desde vencido el plazo para cumplir lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código³⁰.

²⁹ DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPÍ

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

³⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

35 de 40

147. Siendo así, en consonancia con el artículo 41, numeral 41.1 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI “Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código”, en caso se produzca el incumplimiento del mandato, el beneficiado deberá comunicarlo a la autoridad administrativa, quien evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas y costos liquidados conforme a lo establecido en el numeral 41.3 del citado artículo³¹.

VI.2. De los costos del procedimiento:

148. De la revisión del expediente, se verifica que la denunciante contó con asesoría jurídica; y, al haberse declarado la responsabilidad del Banco respecto a la imputación (i), corresponde otorgarle el pago por dicho concepto a su favor.
149. Por otro lado, si bien, la imputación (vii) contra Pacífico fue declarada fundada, esta fue en virtud del allanamiento formulado por dicho proveedor; por lo que, corresponde exceptuarlo del pago de costos del procedimiento.
150. Por lo tanto, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la recurrente podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

VII. DE LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

151. El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo.
152. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

³¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, “DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarisimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

36 de 40

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle Santo Toribio de Mogrovejo N° 518, Urb. San Andrés, Trujillo – Perú / Telefax: (01) – 01 224-7777

E-mail: mesadeparte-orilal@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

153. En atención a ello, corresponde ordenar la inscripción del Banco y Pacífico en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, conforme a lo establecido en el artículo 119 del Código³².

Por los fundamentos expuestos;

SE RESUELVE:

PRIMERO: Enmendar el error material incurrido en la Resolución N° 001902-2025-CPC-LAL/INDECOPI del 30 de septiembre de 2025, en cuanto a la imputación (i) contra el Banco, debiendo decir lo siguiente:

DICE:

“(i) Presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realice la transferencia de S/ 54 780,00 no reconocidas de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila. (...)”

DEBE DECIR:

“(i) Presunta infracción al artículo 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que, el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realicen dos (02) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 41 504.80, desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila. (...)”

SEGUNDO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Banco De Crédito Del Perú S.A. por infracción al artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realicen dos (02) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 41 504,80 desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila., conforme al siguiente detalle:

FECHA	MONTO S/.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
09/09/2024	17 504,80	CUENTA ILIMITADA EN SOLES	Transferencia a otros bancos
09/09/2024	24 000,00	CUENTA ILIMITADA EN SOLES ****4033	Transferencia a terceros BCP

TERCERO: Declarar improcedente por falta de legitimidad para obrar pasiva la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Banco de Crédito Del Perú

³² LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

S.A.; en tanto, no habría informado a la señora Ávila durante el proceso de contratación del seguro de protección de tarjeta – Póliza N° 1000001429 que la realización de la prueba del polígrafo es un requisito para la cobertura.

CUARTO: Declarar improcedente por falta de legitimidad para obrar pasiva la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Banco De Crédito Del Perú S.A.; en tanto, no habría entregado a la señora Ávila durante el proceso de contratación copia de la Póliza N° 1000001429.

QUINTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en tanto, no habría gestionado y monitoreado adecuadamente la programación de la prueba del polígrafo de la señora Ávila, pues le realizaron una serie de cambios de fechas y emitieron un informe con fotografías que no corresponden a la prueba.

SEXTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en tanto, habría incluido una práctica abusiva en contra de la señora Ávila al someterla a una prueba de polígrafo; a pesar de ser una prueba no regulada en el país.

SÉPTIMO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en tanto, habría negado injustificadamente la cobertura del Incidente N° 081/0365/2025 reportado por la señora Ávila, pues valoró el informe del polígrafo a pesar de que contenía información imprecisa y un registro fotográfico se lugares en los que no estuvo.

OCTAVO: Declarar improcedente por falta de legitimidad para obrar pasiva la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Banco De Crédito Del Perú S.A.; en tanto, no habría atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.

NOVENO: Declarar fundada por allanamiento la denuncia interpuesta por la señora Dina Milka Ávila Vásquez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.; en tanto, no habría atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.

DECIMO: De conformidad con el artículo 110 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde imponer a Banco De Crédito Del Perú S.A. y a Cambio Seguro Fintech S.A.C. las siguientes sanciones:

Proveedor	Hecho	Norma infringida	Sanción
-----------	-------	------------------	---------



Banco De Crédito Del Perú S.A.	No haber adoptado las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar que se realice la transferencia de S/ 41 504,80, producto de dos (02) operaciones no reconocidas desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Ávila	Artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	11,60 UIT
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	No haber atendido el pedido de gestión formulado por la señora Ávila sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.	Artículo 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	AMONESTACIÓN

DECIMO PRIMERO: Ordenar a Banco De Crédito Del Perú S.A. y a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. como medida correctiva reparadora que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de quedar firme la presente resolución, cumplan con:

El Banco

- (i) Devolver el importe correspondiente a S/ 41 504,80 dólares a la denunciante en virtud de las tres (02) operaciones debitadas de la Cuenta de Ahorros N° 570-XXXXXXXX-0-33, más los intereses legales generados hasta la fecha efectiva de su devolución.

Pacífico

- (ii) Atender el pedido de gestión formulado por la denunciante sobre documentación de calibración, certificación del equipo de polígrafo y videos de la fecha en la que se le realizó la prueba.

Informar a la parte denunciante que de conformidad con el numeral 40 de Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, "Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor", si se produce el incumplimiento total o parcial del mandato anterior por parte del proveedor obligado, puede comunicar dicha situación a esta instancia especificando en que consiste el incumplimiento.

DECIMO SEGUNDO: Requerir a Banco De Crédito Del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a fin de que en el término de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo otorgado en el tercer resolutivo, acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se impondrá inmediatamente multa coercitiva de hasta tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DECIMO TERCERO: Ordenar a Banco De Crédito Del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. que en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD**

contados a partir del día siguiente de quedar firme la presente resolución, cumpla con pagar a favor del señor José Elmer Flores Ortega el importe de S/ 36,00 correspondiente a la tasa administrativa pagada para la interposición de la denuncia.

Para acreditar el cumplimiento del pago a favor de la parte denunciante, por concepto de tasa administrativa, Banco De Crédito Del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. deberán informarlo por escrito a este órgano resolutorio, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computados desde vencido el plazo para cumplir lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En caso se produzca el incumplimiento del mandato, la parte denunciante deberá comunicarlo al órgano resolutorio competente, el cual evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas y costos liquidados conforme a lo establecido en el numeral 41.1 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, "Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

DECIMO CUARTO: Ordenar a Banco De Crédito Del Perú S.A. el pago de los costos del procedimiento a favor de la señora Dina Milka Ávila Vásquez.

DECIMO QUINTO: Disponer la inscripción de Banco De Crédito Del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la presente resolución quede firme en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con la intervención de los señores miembros: Vania Lorena Vergara Lau, Eduardo Alonso Pacheco Yépez, Teddy Adolfo Panitz Mau, y Arquímedes Gonzalo Cruz Sandoval.

Firmado digitalmente:
VANIA LORENA VERGARA LAU
Presidenta